El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:00 H

'El estado del Estado': el libro del magistrado Enrique López que pide "exigir máximos éticos a los responsables políticos"

El magistrado atiende a ElConfidencial en una entrevista en la que expone su punto de vista sobre la situación actual que atraviesan las instituciones y qué se necesita para construir un futuro mejor

CRISTINA GARCÍA VÁZQUEZ · **ESPAÑA**



Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional

En un contexto político y social marcado por la polarización y el enfrentamiento entre unos y otros, escasean los discursos que abogan por reconocer y respetar la "gran diversidad" que caracteriza a nuestro país, sin perder aquello que "garantiza la libertad y la igualdad": la unidad

de España. Frente a los discursos populistas y la confrontación política, el magistrado Enrique López reivindica en su nuevo libro "El estado del Estado" la necesidad de recuperar un relato común que permita "reconciliar a los españoles con su historia, reconocer sus logros colectivos y construir un relato compartido".

El magistrado de la Audiencia Nacional atiende a ElConfidencial en una entrevista en la que saca a relucir algunos de sus mayores aprendizajes de estos últimos años y expone su punto de vista sobre la situación actual que atraviesan las instituciones. Su nueva obra nace de una preocupación por el "deterioro de nuestra vida pública, pero también de una confianza profunda en España y en la capacidad de los españoles para construir un futuro mejor".

Tras décadas de servicio público, tanto como magistrado de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional como en su etapa como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, López ha visto en primera línea los desafíos a los que se enfrentan las instituciones. Desde esta experiencia defiende la necesidad de volver a colocar al ciudadano en el centro de la vida pública y recuperar la exigencia de "máximos éticos a los responsables políticos".



El magistrado defiende que no se puede rebajar el estándar de exigencia de responsabilidad pública muy por debajo de lo que se exige a la empresa privada. Por ello, sostiene que cumplir con el mínimo legal no es suficiente, y que para que en nuestra democracia el poder se ejerza, debemos mirar hacia un futuro en el que a nuestros políticos se les exijan los estándares éticos más elevados. "Parece mentira que a la empresa privada le exijamos estándares de responsabilidad, por ejemplo, en el control de sus cuentas, con el sometimiento de los administradores a responsabilidad penal y mercantil... y no hagamos lo mismo con los responsables públicos que manejan intereses muy superiores", insiste.

Esta exigencia de ejemplaridad cobra especial relevancia en el actual contexto político. Preguntado por la defensa que Pedro Sánchez ha hecho de personas de su entorno condenadas por la Justicia y por las críticas del Gobierno a determinadas resoluciones judiciales, López reflexiona sobre los límites que deberían respetar los responsables públicos. En este sentido, el magistrado advierte de que,

pese a que en democracia es legítimo cuestionar las decisiones de los tribunales, "insultar" y "descalificar" el trabajo de los jueces "no tiene encaje alguno" y menos cuando se les atribuyen "fines espurios o atribuirles que están trabajando al servicio de la oposición". "Eso es lo que no cabe en democracia", sentencia.

A la pregunta de cómo afectan estas críticas a la percepción de la ciudadanía sobre la Justicia, López señala que, pese a la feroz campaña encarnada por algunos de nuestros representantes públicos contra los jueces, no han logrado socavar la confianza en los tribunales. "Yo creo que se ha producido un efecto totalmente contrario. La imagen del Poder Judicial ha salido fortalecida frente a los ataques del Poder Ejecutivo".

En su libro "El estado del Estado", el magistrado critica fervientemente el uso del partidismo en instituciones básicas para nuestra democracia. Este es el caso de lo que ocurre con la imagen que se proyecta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano del que fue vocal entre los años 2001 y 2008. López critica que aún se siga discutiendo sobre si sus miembros deben ser elegidos por los jueces.



El exconsejero de Justicia explica que la reforma del sistema de elección no puede dilatarse más en el tiempo, pues este modelo es el que "nos imponen desde Europa, desde la Comisión de Venecia" y es el único que puede garantizar un funcionamiento más independiente y resistente a las injerencias externas.

"Preocupado por el deterioro de la vida pública", López hace un recorrido a lo largo de la historia de España para analizar los principales errores que nos han llevado a la situación actual. El magistrado reconoce que atravesamos "un momento difícil", pero insiste en la necesidad de distinguir entre el ejercicio del poder político en los últimos años y la verdadera fortaleza de las instituciones españolas. "Nuestras instituciones se mantienen fuertes", asegura, al tiempo que reivindica una renovación institucional que permita preservar los valores de la Constitución.



López descarta, no obstante, que España atraviese una "crisis refundacional" y pone como ejemplo el compromiso del Poder Judicial, de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Administración y sus altos funcionarios, que están "trabajando con entrega" y "con un ejercicio profesional altamente responsable". "Esto es lo que mantiene la democracia en un país, al margen de que haya habido usos desorbitados del poder en los últimos años".

El magistrado defiende que, para construir un futuro mejor, las instituciones deben estar compuestas por personas que cumplan con los requisitos de mérito y capacidad, sin que su elección esté determinada por su afinidad política. Insiste en que esto "solo rebaja la calidad de las instituciones y las priva de su eficacia". Sostiene que nuestras instituciones necesitan profesionales y órganos de control independientes.

En su libro, el juez detalla que para conseguir una regeneración democrática y fortalecer las instituciones es necesario colocar al ciudadano en el centro de la vida política. "En los últimos años, a la ciudadanía española se le han creado muchos problemas y muchas inquietudes, y eso es precisamente porque no se ha colocado al ciudadano en el centro de la vida pública. Tenemos que volver a esta línea en la que lo importante sea el ciudadano, la resolución de sus problemas y la satisfacción de sus necesidades", señala.

Sin embargo, esta responsabilidad no concierne exclusivamente a nuestros representantes políticos. López apela a la responsabilidad ciudadana y a la necesidad de favorecer el crecimiento de ciudadanos con pensamiento crítico desde la infancia. La falta de pensamiento crítico ayuda al ascenso de "políticos que han vivido plácidamente en eso que se llama el relato o la narrativa", advierte. López considera que algunos dirigentes han buscado que los ciudadanos juzguen la realidad a partir de sus sensaciones, en lugar de analizarla racionalmente. "Yo creo en las sociedades libres y las sociedades libres solo son libres cuando se componen de ciudadanos libres", sentencia.

Esta defensa de una ciudadanía más crítica y exigente también alcanza a la actuación de las instituciones. Preguntado por el papel del Tribunal Constitucional y las críticas que ha sufrido el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido, López reconoce que él mismo ha criticado algunas de sus últimas resoluciones, pero desde un punto de vista más técnico.

"Ha habido casos en los que el Tribunal Constitucional se ha inmiscuido en lo que es la interpretación de la legislación ordinaria del Tribunal Supremo, sin razón para ello, pretextando que, evidentemente, es el órgano supremo en materia de garantías constitucionales, pero que no se puede confundir lo que es la vulneración de una garantía constitucional... En ese sentido, yo he criticado, por ejemplo, la resolución sobre la ley de amnistía, pero, insisto, sin deslegitimar al órgano ni a sus miembros", añade.

Órganos judiciales, administraciones, Poder Ejecutivo y ciudadanía tienen una responsabilidad compartida para con la regeneración democrática. López defiende la necesidad de mirar hacia el futuro teniendo presente una idea que rige todo el libro: "Una democracia necesita buenas leyes e instituciones, pero también responsabilidad, honestidad y ciudadanos comprometidos". "España es un proyecto compartido que debemos cuidar, mejorar y transmitir a las siguientes generaciones".

- Enrique López se incorporará a la Audiencia Nacional tras dejar el Gobierno de Ayuso Beatriz Parera
- Olvídese de Enrique López: la jueza Tardón, favorita para presidir la Audiencia Nacional Beatriz Parera
- El CGPJ acuerda el reingreso en la carrera judicial del exconsejero madrileño Enrique López Europa Press

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-11-10/el-estado-del-estado-libro-juez-enrique-lopez-maximos-eticos_4460593/
Recorte generado el 10/11/2026, 6:02:58 · sin publicidad ni recomendaciones.